

참고문헌

- 강준원(2023), 「이사의 손해배상책임제한 시 임원배상책임보험이 고려되어야 하는지에 관한 검토」, 『상사법연구』, 42권
- 과학기술정보통신부·한국인터넷진흥원, 『사이버 위협 동향 보고서』, 각 연호
- 김배정(2024), 『D&O보험과 회사보상계약제도에 관한 법적 연구』, 연구보고서, 한국법학원
- 김원기(2000), 「임원배상책임보험의 면책사유에 대한 비교연구」, 『보험개발연구』, 30권
- 박은빈(2024), 「글로벌 임원배상책임보험 시장의 최근 논의 동향 및 시사점」, 『KCGS Report』, 한국기업지배구조원
- 보험개발원(2025), 『국내 배상책임보험 활성화 방안』, CEO Report
- 보험개발원, 『손해보험통계연보』, 각 연호
- 보험회사, 「업무보고서」
- 상장회사협의회(2005), 「주권상장법인 임원배상책임보험 가입현황」, 『월간상장』
- 서정(2007), 「임원배상책임보험」, 『민사판례연구』
- 양희석(2024), 「임원배상책임보험의 통지조항: 기업보험성 및 설명의무와 관련하여」, 『보험법연구』, 18권
- 최병규(1999), 「회사임원배상책임보험」, 『보험학회지』, 54권
- 홍장희·김지정(2020), 「임원배상책임보험과 정황통지의 해석에 관한 연구」, 『보험법연구』 14권
- 홍진희(2007), 「임원배상책임보험의 법적 성격」, 『민사법연구』, 15권
- 山越誠寺(2023), “先端的D&O保険の実効性と限界, 保険毎日新聞社”
- Baker, T. and Griffith, S.(2007), “Predicting corporate governance risk: evidence from the Directors’ & Officers’ liability insurance market”, *University of Chicago Law Review*, 74(2)
- Bhuiyan, M. B. U., Ahmad, F., Wu, J. and Habib, A.(2025), “Directors’ and officers’ liability insurance: a systematic literature review”, *Journal of Accounting Literature*, 48(1)

- Boubakri, N. and Bouslimi, L.(2016), “Directors’ and officers’ liability insurance and analyst forecast properties”, *Finance Research Letters*, 19
- Boyer, M. M. and Stern, L.H.(2014), “D&O insurance and IPO performance: what can we learn from insurers?”, *Journal of Financial Intermediation*, 23(4)
- Bushman, R. M. and Smith, A. J.(2001), “Financial accounting information and corporate governance”, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 32 Nos 1–3, pp. 237~333
- Core, J. E.(2000), “The directors’ and officers’ insurance premium: an outside assessment of the quality of corporate governance”, *Journal of Law, Economics and Organization*, 16(2)
- _____ (1997), “On the corporate demand for Directors’ and Officers’ insurance”, *The Journal of Risk and Insurance*, 64(1)
- Diligent Market Intelligence(2026), *Shareholder Activism Annual Review 2026*
- Donelson, D. C., Hopkins, J. J. and Yust, C. G.(2018), “The cost of disclosure regulation: evidence from D&O insurance and nonmeritorious securities litigation”, *Review of Accounting Studies*, 23(2)
- Donelson, D. C., Tori, E. and Yust, C.G.(2021), “The Effects of Independent Director Litigation Risk”, *Contemporary Accounting Research*, 39(2)
- Dudley, R.(2019), “The extortion economy: how insurance companies are fuelling a rise in ransomware attacks”, *ProPublica*
- Fitch Ratings(2023), “U.S. Directors and Officers Liability Market Update”
- Global Insurance Law Connect(2025), “D&O Trends 2025”
- Griffith, S.J.(2006), “Uncovering a gatekeeper: why the SEC should mandate disclosure of details concerning directors’ and officers’ liability insurance policies”, *University of Pennsylvania Law Review*, 154(5)
- Holmstrom, B.(1979), “Moral hazard and observability”, *The Bell Journal of Economics*, 10(1)
- Hu, Y. and Fang, J.(2022), “Peer effects in directors’ and officers’ liability insurance: evidence from China”, *Finance Research Letters*, 47
- Institute of Directors(2024), “D&O Insurance: Preparing for the Tailwinds”
- Kalelkar, R. and Nwaeze, E. T.(2015), “Directors and Officers liability insurance: implications of abnormal coverage”, *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 30

- Kaplan, M. and Harrison, R.(1993), “Defusing the director liability crisis: the strategic management of legal threats”, *Organization Science*, 4
- Lai, Y. H. and Tai, V. W.(2019), “Managerial overconfidence and directors’ and officers’ liability insurance”, *Pacific-Basin Finance Journal*, 57
- Liao, Y. P. and Li, K. F.(2017), “Does directors and officers’ liability insurance induce bank risk-taking? Evidence from Taiwan”, *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 46(1)
- Lin, C., Officer, M.S. and Zou, H.(2011), “Directors’ and officers’ liability insurance and acquisition outcomes”, *Journal of Financial Economics*, 102(3)
- Lin, C., Officer, M.S., Wang, R. and Zou, H.(2013), “Directors’ and officers’ liability insurance and loan spreads”, *Journal of Financial Economics*, 110(1)
- OECD(2026), “Trends in AI Incidents and Hazards Reported by the Media”
- O’Sullivan, N.(1997), “Insuring the agents: the role of Directors’ and Officers’ insurance in corporate governance”, *The Journal of Risk and Insurance*, 64(3)
- Parchomovsky, G. and Siegelman, P.(2022), “Third-party moral hazard and the problem of insurance externalities”, *The Journal of Legal Studies*, 51(1)
- VMR(2025), “Directors and Officers Liability Insurance Market Size, Potential, Market Share & Forecast 2033”
- Weill, R.(2014), “Exodus: structuring redemption of captives”, *Cardozo Law Review*, 36
- Willis Towers Watson(2025), “Global Directors’ and Officers’ Survey”
- _____ (2020), “Directors’ and Officers’ Liability Insurance”

전자공시스템 DART, 지배구조 및 보수체계 연차보고서

부록

임원배상책임보험의 보상범위

○ 보험회사별 임원배상책임보험 보상범위 비교

A 社	B 社	C 社
제**조(보상하는 손해의 범위) 회사가 보상하는 손해는 아래와 같습니다. ① 피보험자의 법률상 손해배상금 ② 피보험자가 지출한 아래의 비용 1. 피보험자가 제19조의 ①의 1.의 방법을 강구하기 위하여 지급한 필요 또는 유익하였던 비용. 그러나 피보험자가 그 방법을 강구한 후에 배상책임이 없음이 판명된 때에는 그 비용 중 응급조치, 긴급호송 또는 그 밖의 긴급조치를 위하여 지급한 비용과 지급에 관하여 미리 회사의 동의를 얻은 비용만 보상합니다. 2. 피보험자가 제19조의 ①의 2.의 절차를 취하는 데 지급한 필요 또는 유익하였던 비용 3. 피보험자가 미리 회사의 동의를 받아 지급한 방어비용(이하 「방어비용」이라 합니다.) 4. 증권상 보상한도액 내의 금액에 대한 공탁보증보험료. 그러나 그러한 보증을 제공할 책임은 부담하지 아니합니다. 5. 피보험자가 제21조의 ②, ③의 회사의 요구에 따르기 위하여 지급한 비용	제**조(보상하는 손해) 회사는 피보험자가 보험증권(보험가입증서)상의 보장지역 내에서 보험기간 중에 발생된 보험사고로 인하여 피해자에게 법률상의 배상책임을 부담함으로써 입은 아래의 손해를 이 약관에 따라 보상하여 드립니다. ① 피보험자가 피해자에게 지급할 책임은 지는 법률상의 손해배상금 ② 계약자 또는 피보험자가 지출한 아래의 비용 가. 피보험자가 제29조(손해방지의무) 제1항 제1호의 손해의 방지 또는 경감을 위하여 지출한 필요 또는 유익하였던 비용 나. 피보험자가 제29조(손해방지의무) 제1항 제2호의 조치를 취하기 위하여 지출한 필요 또는 유익하였던 비용 다. 피보험자가 지급한 소송비용, 변호사 비용, 중재, 화해 또는 조정에 관한 비용 라. 보험증권(보험가입증서)상의 보상 한도액 내의 금액에 대한 공탁보증 보험료. 그러나 회사는 그러한 보증을 제공할 책임은 부담하지 아니합니다. 마. 피보험자가 제31조(손해배상청구에 대한 회사의 해결)제2항 및 제3항의 회사의 요구에 따르기 위하여 지출한 비용	1. 보상하는 손해 보험자는 보통약관 및 특별약관의 제규정에 따라 보험기간 중에 피보험자에 대하여 최초로 제기되고 또한 이 보험의 조건에 따라 회사에 그 사실을 통지한 다음의 손해배상청구에 한하여 보상합니다. 1.1. 경영배상책임 (i) 개인 보험자는 부당행위로 인하여 각 개인피보험자가 입은 손해를 보상합니다. (ii) 외부법인이사 보험자는 부당행위로 인하여 각 외부 법인 이사가 입은 손해를 보상합니다. (iii) 피보험회사 보상 피보험회사가 부당행위로 인하여 개인피보험자가 입은 손해액을 지불한 경우, 보험자는 그 지불한 손해액을 피보험회사에 보상합니다. 1.2. 피보험회사의 유가증권 관련 손해배상청구 보험자는 부당행위로 인하여 각 피보험회사가 입은 유가증권 관련 손해배상청구에 기인된 손해를 보상합니다.